

OBEC HORNÝ VADIČOV



VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2024

o miestnom poplatku za rozvoj na území Obce Horný Vadičov

OcU-409/2024

Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce 04.09.2024

- zverejnený na webovej stránke obce a CUET 04.09.2024

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do 16.09.2024 (vrátane)

Doručené pripomienky (počet): 0

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Hornom Vadičove dňa 20.09.2024

uznesením č. 41/2024

VZN zverejnené v zmysle § 6 ods. 8 zákona o obecnom zriadení dňa 23.09.2024

VZN nadobúda účinnosť dňom: **01.01.2025**

Obec Horný Vadičov v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon 369/1990 Zb./ a podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzneslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: **vydáva toto**

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2024

O MIESTNOM POPLATKU ZA ROZVOJ NA ÚZEMÍ OBCE HORNÝ VADIČOV

§ 1

Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) ustanovuje miestny poplatok za rozvoj) (ďalej len „poplatok za rozvoj“) na území obce Horný Vadičov (ďalej len „obec“), výšku sadzieb poplatku za rozvoj) na území obce a spôsob zverejnenia informácií o výške výnosu poplatku za rozvoj a jeho použitia.

§ 2

Vymedzenie predmetu poplatku

- (1) Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce:
- a. na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie, ktorým sa povoľuje stavba
 - b. ktorá je ohlásená stavebnému úradu
 - c. na ktorú je vydané rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením
 - d. ktorá je dodatočne povolená ak jej uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha v nadzemnej časti stavby.
- (2) Predmetom poplatku za rozvoj je stavba podľa ods. 1, ak jej uskutočnením vznikne nová, alebo ďalšia podlahová plocha v nadzemnej časti stavby.
- (3) Predmetom poplatku za rozvoj nie je:
- a. údržba, oprava, rekonštrukcia alebo modernizácia bytového domu, pri ktorej sa nemení úhrn podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v bytovom dome,
 - b. údržba, oprava, rekonštrukcia alebo modernizácia inej stavby, ako je bytový dom, pri ktorej sa nemení výmera podlahovej plochy stavby ani účel jej užívania,
 - c. drobná stavba, nadstavba a prístavba s výmerou podlahovej plochy do 25 m²,
 - d. stavba alebo časť stavby:
 1. sociálneho bývania, alebo slúžiaca na vykonávanie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 2. vstavanej garáže a parkovacieho státia v rámci existujúcej stavby,
 3. zdravotníckeho zariadenia,
 4. slúžiaca materským školám, na základné vzdelávanie, na stredné vzdelávanie, na 2 vyššie odborné vzdelávanie, na vysokoškolské vzdelávanie vo verejných vysokých školách, výlučne strediskám praktického vyučovania alebo špecializovanému výučbovému zariadeniu verejnej vysokej školy,
 5. slúžiaca zariadeniu sociálnych služieb,
 6. slúžiaca na vykonávanie náboženských obradov cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom,
 7. slúžiaca na obranu štátu,
 8. slúžiaca na účely múzea, knižnice, galérie a kultúrneho strediska,
 9. slúžiaca na športové účely,

10. významnej investície podľa osobitného predpisu

e. stavba skleníka na pozemku evidovanom v katastri nehnuteľností ako orná pôda alebo záhrady s výmerou podlahovej plochy do 1 000 m²,

f. stavba skleníka určeného na hydroponické pestovanie rastlín s výmerou podlahovej plochy do 1 000 m², ak je skleník vykurovaný geotermálnou energiou,

g. stavba na pôdohospodársku produkciu a stavba využívaná na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie s výmerou podlahovej plochy do 1 500 m².

(4) Odsek 3 písm. e) až g) sa nevzťahujú na stavbu, ktorej stavebníkom je zároveň vlastník ďalšej stavby s rovnakým využitím v tom istom katastrálnom území, a na stavbu, ktorej stavebník súčasne uskutočňuje ďalšiu stavbu s rovnakým využitím v tom istom katastrálnom území.

§ 3 Základ poplatku

(1) Základom poplatku za rozvoj je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v m².

(2) Za podlahovú plochu nadzemnej časti stavby sa považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných podlažiach stavby. Pri určení týchto výmer sa vychádza z projektovej dokumentácie stavby priloženej k dokumentom tvoriacim podklad pre vydanie stavebného povolenia.

§ 4 Sadzba poplatku

Správca dane určuje na území obce sadzbu poplatku za rozvoj za každý aj začatý m² podlahovej plochy nadzemnej časti stavby:

(1) 35 EUR za stavby na bývanie,

(2) 15 EUR za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

(3) 35 EUR za priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

(4) 35 EUR za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,

(5) 35 EUR za ostatné stavby

§ 5 Vznik a zánik poplatkovej povinnosti a oznamovacia povinnosť

(1) Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom ohlásenia stavby stavebnému úradu.

(2) Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým stavebné povolenie stratilo platnosť, ak súčasne poplatník nezačal stavbu realizovať.

(3) Ak stavba slúži na viaceré účely, poplatník je povinný oznámiť obci najneskôr v deň vzniku poplatkovej povinnosti výmeru podlahovej plochy nadzemnej časti stavby podľa príslušného účelu využitia podlahovej plochy.

§ 6

Výpočet poplatku

(1) Poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčin základu poplatku podľa § 3 tohto VZN znížený o 60 m² a sadzby poplatku za rozvoj platnej v čase vzniku poplatkovej povinnosti.

(2) Ak sa stavba realizuje na viaceré účely, poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčet pomerných častí poplatku za rozvoj, pričom pomerná časť poplatku za rozvoj sa vypočíta ako súčin sadzby poplatku za rozvoj a podlahovej plochy na príslušný účel využitia stavby.

(3) Ak je v stavebnom povolení, rozhodnutí o povolení stavby pred jej dokončením, rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo v ohlásení stavby stavebnému úradu uvedených viacero stavebných objektov, ktoré sú predmetom poplatku za rozvoj, na účely výpočtu poplatku za rozvoj sa považujú za jednu stavbu.

(4) V prípade, ak vznikne stavebníkovi poplatková povinnosť v súvislosti s vydaným rozhodnutím o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, ktorým sa rozširuje rozsah stavebného povolenia, ktoré nepodliehalo poplatkovej povinnosti podľa tohto zákona, základom poplatku za rozvoj je kladný rozdiel výmery nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v m² vyplývajúci z vydaného rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením a stavebného povolenia.

5) Vypočítaný poplatok za rozvoj sa zaokrúhli na euro centy nadol.

§ 7

Vrátenie poplatku

1) Ak poplatník neoznámí zánik poplatkovej povinnosti podľa § 5 ods. 2 tohto VZN obci do 60 dní odo dňa jej zániku, nárok na vrátenie poplatku zaniká.

2) Obec vráti poplatok na základe žiadosti do 60 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vrátení poplatku za rozvoj.

3) Ak došlo novým rozhodnutím k zníženiu vyrubeného poplatku za rozvoj, obec do 60 dní odo dňa právoplatnosti nového rozhodnutia vráti rozdiel medzi zaplateným poplatkom za rozvoj a novo vyrubeným poplatkom za rozvoj.

§ 8

Použitie výnosu poplatku za rozvoj

Výnos z poplatku za rozvoj sa použije na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavebnými nákladmi na stavbu vrátane nákladov na vysporiadanie pozemku, s výnimkou stavieb upravených v § 3 ods. 3 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj, na tento účel:

- 1) zariadenia starostlivosti o deti,
- 2) slúžiacu na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb,
- 3) sociálneho bývania,
- 4) školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie,
- 5) zdravotníckeho zariadenia,
- 6) verejne prístupného parku, úpravy verejnej zelene,
- 7) miestnej komunikácie, parkovacích plôch, verejného osvetlenia a technickej infraštruktúry,

8) opatrenia na zadržanie vody v území a na zmierňovanie zmeny klímy a adaptácie na jej nepriaznivé dôsledky.

§ 9

Spôsob zverejnenia informácií o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použítí

Obec v súlade s § 11 ods.4 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o mene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení určuje, že informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použítí v členení podľa výnosov z realizovaných projektov zverejní takto:

- na webovom sídle obce www.hornyvadicov.sk a na úradnej tabuli vždy k 30.6. kalendárneho roka za predchádzajúci rok.

§ 10

Spoločné a záverečné ustanovenia

1) Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2024 schválilo Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Vadičov dňa 20.09.2024 uznesením OZ č. 41/2024.

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.januára 2025

V Hornom Vadičove dňa 20.09.2024

Mgr. Viera Lea Slivková
starostka obce